

תאריך: _____

שם: _____

מס' חשבון: _____

א.ג.ג,

הנדון: פקדון ניירות ערך מס' _____ (להלן: "הפקדון")

הוראות ישירות לברוקרים

הואיל ועל פי בקשתנו הסכמתם לאפשר לנו לתת הוראות בקשר עם רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך זרים באופן ישיר לברוקרים אשר יבחרו על ידינו ובאחריותנו המלאה (להלן: "הברוקר שלנו"), ולעשות שימוש בשירותי custodian אשר יספקו על ידיכם, בכפוף לתנאים ולהתחייבויות המפורטות להלן;

אי לכך הננו מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

1. (א) אנו ניתן הוראות לברוקר שלנו רק לצורך מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך סחירים זרים אשר נסחרים בבורסה אשר קיבלה אישור מידי מי שרשאי לתתו על פי דין במדינה שבה היא פועלת או בשוק מוסדר שבו מתנהל מסחר בניירות ערך לפי כללים שנקבעו ע"י מי שרשאי לקובעם על פי דין במדינה בה הוא מתנהל. בנוסף, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא תינתן על ידינו הוראה בקשר עם רכישה ו/או מכירה (לרבות כתיבה) של אופציות, חוזים עתידיים או חוזים פיננסיים מכל מין וסוג שהוא, או הוראה לגבי כל מכשיר פיננסי אחר.

(ב) אנו נודיע לכם באופן מידי באמצעות פקסימיליה או כל דרך אחרת אשר תוסכם בינינו מעת לעת, אודות פרטיה המלאים של כל הוראה אשר מסרנו לרבות אודות המטבע שבו אנו מבקשים שחשבונו יחויב/יזוכה בגין הוראת קניה/מכירה;

2. כל הוראה אשר תינתן על ידינו תהיה באחריותנו המלאה ואנו פוטרים את הבנק מכל אחריות לבדיקת נכונות כל הוראה כאמור, ומורים כי הבנק יקבל כל הוראה כמות שהיא (as is). אנו מאשרים כי אנו אחראים להבטיח כי כל הוראה כאמור תבוצע בכפיפות לחוקים הנוגעים לניירות הערך הזרים ולהוראות בקשר אליהם, לתקנות, לכללים, להוראות ולנוהלי המסחר של כל בורסה או שוק מוסדר (לרבות המסלקה שלהם) בהם בוצעה ההוראה, ובכפוף לחוקים והתקנות של רשויות פדרליות ו/או רשויות ממלכתיות ו/או רשויות ו/או גופים המסדירים את כללי פעילותם בעצמם (Self Regulating Agencies) החלים על אותו נייר ערך זר ו/או אותו שוק ו/או אותה בורסה ו/או אותה מסלקה בה בוצעה הפעולה ובכפוף לכל מגבלה הנוגעת לאותו נייר ערך, לרבות בכל הקשור לביטול עסקאות.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכתב זה אנו מסכימים ומאשרים, כי כל רישום של זיכוי ו/או חיוב בחשבונו בגין הוראה שניתנה על ידינו הינו ארעי עד לסליקת ההוראה ולא נהיה רשאים להסתמך עליו, וכי בכל מקרה בו מכל סיבה שהיא ההוראה לא נסלקה במועד המקובל לסליקת הוראות מאותו סוג, הבנק יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור לנו הודעה מוקדמת על כך, לבטל ולמחוק את רישום ההוראה בחשבונו, לרבות כל נתון, פרט, חיוב או זיכוי בגינה ולא לאפשר את סליקתה, וזאת אף אם הוצג לנו במערכות הבנק כי ההוראה בוצעה, ולא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה כלפי הבנק בקשר עם ביצוע האמור בסעיף זה לעיל.

3. אנו מתחייבים כי:

(א) כל ההוראות ימסרו על בסיס של מסירה כנגד תשלום (DVP).

(ב) הוראת מכירה תינתן רק לגבי נייר ערך זר אשר רשום לזכות פקדוננו.

(ג) הוראת רכישה תינתן רק כאשר תהיה קיימת בחשבונו יתרה כספית מספקת, בין אם באמצעות יתרת זכות בחשבון ובין אם באמצעות מסגרת אשראי כלשהי, לביצוע מלא של אותה הוראה.

(ד) אם לא תהיה בחשבונו במט"ח יתרה כספית מספקת לחיוב בגין הוראת רכישה, אזי הבנק יהיה רשאי לרכוש עבורנו מט"ח בין אם חשבונו במט"ח יהיה קרדיטורי או דביטורי ובין בדרך המרת מסגרת אשראי שתהיה לנו במט"ח למסגרת מט"ח לפי שער שיקבע ע"י הבנק לפי שיקול דעתו המוחלט, ויהיה רשאי לחייב את חשבונו בכל העמלות וההוצאות הכרוכות בכך.

4. אנו מודעים לכך שאנו יכולים לעשות שימוש בשירותי ה- custodian המוענקים על ידי הבנק, רק בתנאי שהברוקר שלנו יסדיר כל הוראת רכישה או מכירה של ניירות ערך עם ה- global-custodian אשר בו נעזר הבנק.

5. אנו מודעים לכך שלבנק תהיה הזכות המלאה להורות ל- global-custodian לסרב לקבל לביצוע כל הוראה אשר ניתנה בקשר עם רכישה או מכירה, אם הוראה כאמור מהווה הפרה של האמור בסעיף 3(א), 3(ב) או 3(ג) לעיל, או שהפרטים של הוראה אשר נתקבלה מאיתנו אינם תואמים את הפרטים אשר נמסרו על ידי ה- global-custodian של הבנק. הבנק יעשה כמיטב יכולתו להודיע לנו אודות סרוב כאמור באופן מיידי, אך העדר הודעה כאמור לא תפגע בזכות הבנק לסרב לבצע הוראה כאמור.

6. חיוב/זיכוי בגין הוראות רכישה/מכירה יבוצע במטבע הנקוב בהודעתנו כאמור בסעיף 1(ב) והבנק יחייב/יזכה את חשבון המט"ח שלנו בבנק, אלא אם נודיע לבנק כי הוראה מסוימת תבוצע באמצעות חשבון מט"ח שלנו בבנק. אנו מודעים לכך שהבנק יגבה עמלות בגין כל הוראה במועדים שיהיו נהוגים בבנק מפעם לפעם ובהתאם לתעריף שהוסכם בין הבנק לבינינו מראש בכתב ואם לא הוסכם כאמור, אזי על פי התעריף שיהיה נהוג בבנק מפעם לפעם.

7. אנו פוטרים את הבנק מכל אחריות לכל נזק, הפסד והוצאה מכל מין וסוג שהוא העלולים להגרם ו/או שייגרמו לנו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל פעולה או עסקה, לרבות ומבלי לפגוע מכלליות האמור כתוצאה מזכותו של הבנק לבטל ולמחוק רישום הוראה בחשבוננו ולא לאפשר את סליקתה כמפורט בסעיף 2 לעיל, לסרב לבצע הוראה כמפורט בסעיף 5 לעיל, או כתוצאה מאי ביצוע או ביצוע לא תקין של חובה או מחויבות של הברוקר שלנו, או כל נזק הנגרם מהפרשי שעות או הבדלים בימי העבודה בין ישראל ובין חו"ל.

אנו מתחייבים לשפות את הבנק בגין כל נזק, הפסד והוצאה מכל מין וסוג שהוא העלולים להיגרם ו/או שייגרמו לבנק, במישרין או בעקיפין, בקשר עם האמור בכתב זה. כערוכה לשיפוי כאמור ישמשו כל הערובות והבטוחות מכל מין וסוג שהוא אשר ניתנו או תינתנה מפעם לפעם לטובת הבנק על ידינו או ע"י צד שלישי בעבורנו.

8. תנאי ניהול הפקדון, חשבון מט"ח וחשבון מט"י יחולו כל עוד אין בתחולתם סתירה מפורשת לתנאי כתב זה.

9. אנו מודעים לכך שהבנק יהיה רשאי לבטל בכל עת ובשיקול דעתו הבלעדי את ההסדר הנ"ל, לאחר מתן הודעה בכתב 30 ימים מראש.